

1511073-23.2021.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2256767/2021 - 05º D.P. SANTOS, 14740172 - 05º D.P. SANTOS, 1321/21/010 - 05º D.P.
SANTOS, 2256767 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE FELIPE BARROS SILVA

CONCLUSÃO: Aos 24 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511073-23.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511073-23.2021.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2256767/2021 - 05º D.P. SANTOS, 14740172 - 05º D.P. SANTOS, 1321/21/010 - 05º D.P.
SANTOS, 2256767 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE FELIPE BARROS SILVA

CONCLUSÃO: Aos 24 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente
Judiciário _____

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais, não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é "ser conivente" com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um "modo de viver".

Francisco Do Espírito Santo Neto - Hammed

Vistos, etc.

JORGE FELIPE BARROS SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. Isto porque no dia 1º de setembro de 2021, por volta de 14h30min, na loja "Flor de Liz", localizada na Rua Professor Laurindo Chaves, 321, Castelo, em Santos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, um relógio de pulso, dois anéis e a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), pertencentes à vítima Janaína Gonçalves de Souza Santos.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 19.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Um depoimento foi colhido durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Foi declarada a revelia do réu às fls. 109.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Stefhanie da Costa Jango, policial militar, foi acionada para a ocorrência., quando chegaram, o réu já estava detido pelo esposo da vítima.

Na delegacia ele confessou, mas não o flagrou na prática do crime. Na ocasião ele parecia estar sob efeito de alguma substância, mas não pode afirmar. O relógio da vítima duas alianças e dinheiro foram os objetos apreendidos em data que não se recorda.

O réu estava com o relógio da vítima.

Nada se tem no processo, em termos de prova. Em juízo somente se colheu a informação de que o relógio da vítima estava com o réu. Nada mais, absolutamente nada mais.

Não é possível um decreto condenatório cm base somente nisso.

Concluindo, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não há nenhuma evidência, isenta de qualquer tipo de dúvida, no sentido de que o réu tenha mesmo agido conforme descrição feita na denúncia.

Assim sendo, a falta de provas deve favorece-lo, posto que ninguém pode ser condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO o réu JORGE FELIPE BARROS SILVA das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 7 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA